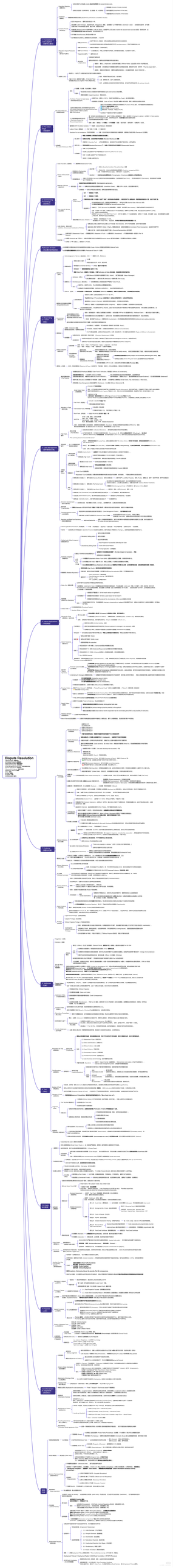

Dispute Resolution

1.Dispute arises（纠纷产生）
2.Pre-Action Protocol（诉前程序）
3.Issue & Serve Claim（起诉并送达）
4.Defendant Responds（被告回应）
5.Case Management & Allocation（案件管理与分轨）
6.Interim Applications（中间申请）
7.Disclosure & Evidence（披露与证据）
8.Settlement / Part 36（和解）
9.Trial（审判）
10.Costs（费用）
11.Appeal（上诉）
12.Enforcement（执行）

1. Foundations of Civil Litigation（民事诉讼基础）

- Overriding Objective（首要目标）
  - 法院处理案件必须**公正 (Justly) 且成本比例相称 (At proportionate cost)**。
  - 法院在分配资源（如审判时间、证人数量）时，必须考虑
    - 索赔金额 (Amount of money involved)
    - 案件的重要性 (Importance of the case)
    - 问题的复杂性 (Complexity of the issues)
- Jurisdiction（管辖权）
  - 专属管辖权条款的至高无上性 (Primacy of Exclusive Jurisdiction Clauses)
- Limitation Periods（诉讼时效）
  - 疏忽 (Negligence)：通常为损失发生后 6 年。
  - 潜在损害 (Latent Damage)：仅适用于过失（Negligence）索赔，起诉期限 = 以下两者中较晚（whichever is later）：自诉因发生起6年；自"知情日期"(Date of Knowledge) 起3年。超过15年，索赔永久失效
  - 普通合同 (Simple Contract) 的违约索赔：6 年 (Six Years)，自诉因产生之日 (date on which the cause of action accrued) 起算。在合同法中，这通常指**违约发生之日 (date of breach)**，而非损失发现之日。
  - 用于契据 (Deed/Specialty) 形式的合同是12年
  - 医疗事故的诉讼时效与人身伤害的诉讼时效相同——均为3年
- Alternative Dispute Resolution (ADR)（替代性争议解决）
  - 仲裁 (Arbitration)
    - 赋予了第三方（仲裁员）对争议做出具有法律约束力决定的权力
    - 除非获得所有其他当事人的同意或法院授予许可 (leave/permission)，否则不得提起此类上诉。
  - 调解 (Mediation) — 调解员不能强加一个结果给他们。
  - 调停 (Conciliation) — 主动的建议者，本质上仍然是非约束性的。最终是否接受建议，完全取决于当事人。
  - Negotiation(谈判) — 通常无第三方
  - 裁决程序 (Adjudication)
    - 主要适用于建筑合同
    - 建筑合同的任何一方都有法定权利随时将争议提交裁决。
    - 优点
      - 速度快：裁决人（Adjudicator）必须在转介通知（Referral Notice）送达后的 28天内 作出书面决定。
      - 现金流保障：该机制的设计初衷是解决建筑行业的现金流问题，原则是"先付款，后争辩"（"Pay now, argue later"）。
      - 适用性：即使没有书面合同，只要符合建筑合同的定义，该法案依然适用（自2011年修订后）。
- 未成年人诉讼
  - 未成年人（18岁以下）被视为缺乏自行进行法律诉讼的能力。
  - 儿童（Child）或受保护当事人（Protected Party）必须通过诉讼之友 (Litigation Friend) 来进行诉讼。
    - 角色：代表孩子做出诉讼决定，指示律师。
    - 人选：通常是父母、监护人或家庭成员。
    - 条件：必须能够公正且胜任地代表孩子的利益，且与孩子没有利益冲突 (No adverse interest)。

2. Pre-Action Stage（诉前程序）

- Pre-Action Protocols（诉前程序规则）
  - 原则
    - 先披露、先沟通、先尝试解决，再起诉
    - 例外
      - 诉讼时效 (limitation) 总是优先于遵守诉前协议 (pre-action protocol) 的必要性。
      - 需要紧急禁令 (Urgent Injunction)：例如冻结令。
  - Pre-Action Protocol for Debt Claims（债务索偿诉前议定书）
    - 适用于企业（债权人）向个人（包括个体经营者 Sole Trader）追讨债务的情况。
    - 如果债务人在索赔函（Letter of Claim）发出后的 **30天**内 未作回复，债权人有权启动法院诉讼程序。
  - 《道路交通事故低额人身伤害索赔诉前议定书》(Pre-Action Protocol for Low Value Personal Injury Claims in Road Traffic Accidents 简称 RTA Protocol)
    - 满足以下条件的索赔必须首先通过在线索赔门户 (Claims Portal) 进行，而不能直接向法院提起诉讼：
      1. 索赔源于**道路交通事故 (RTA)**。
      2. 包含人身伤害 (Personal Injury)。
      3. 索赔总额（不含利息）不超过 £25,000。
    - 有点类似于中国的劳动仲裁作为前置程序
  - 《人身伤害索赔诉前议定书》(Pre-Action Protocol for Personal Injury Claims)
    - 是一般性的人身伤害诉前议定书，适用于大多数人身伤害案件，例如：雇主责任（Employer's Liability） 公共责任（Public Liability） 医疗过失（Clinical Negligence 除外，其有单独议定书） **较高价值**的道路交通事故索赔 不适用低额快速程序的其他 PI 索赔
    - 流程：通知 → 索赔函 → **21天确认** → **3个月调查** → 回复 → 医疗报告 → 损失清单 → 和解谈判 → 起诉。
  - 通用指引 (PD Pre-Action Conduct) — 兜底性（default/fallback）的诉前指引
  - Letter of Claim（索赔函） — PAP 中的一个步骤，一个具体文件
  - Sanctions for non-compliance（不遵守的后果） — 注意：因为对方起步价低就拒绝进入调解程序，通常被认为是过早的 (Premature) 且无理的。
- 诉前披露 (Pre-Action Disclosure, PAD)
  - 核心条件
    - **申请人和被申请人很可能成为后续诉讼的当事人；**
    - **如果诉讼开始，这些文件属于标准披露 (Standard Disclosure) 范围**
    - 关键目的（Desirable Test）：公平处理预期诉讼；或协助在不诉讼的情况下解决争议；或节省费用。
  - 搜寻义务 — **在标准披露 (Standard Disclosure) 下，当事人只需对文件进行合理搜寻 (Reasonable Search)。**
  - 必须披露
    - 当事人自己所依赖的文件；
    - 对当事人自己的案件产生不利影响的文件 (Adversely affect his own case)；
    - 对另一方当事人的案件产生不利影响的文件；
    - 支持另一方当事人案件的文件。

3. Commencing Proceedings（启动诉讼）

- Claim Form (N1)（起诉状） — 真相声明 (Statement of Truth)
- Service of Documents（送达）
  - 对合伙企业 (Partnership) 实现有效的当面送达
    - 送达对象
      - 1. 合伙人 (A partner/member of the partnership)；或者
      - 2. 在送达之时，对合伙业务拥有控制或管理权 (Control or management) 的人。注意：不需要向所有合伙人送达，只需向其中一人送达即可。
    - 送达地点 — **该合伙企业的主要营业地 (Principal place of business) 或最后为人所知的营业地。**
  - 修改案情陈述 — 当事人可以在送达 (Service) 之前的任何时间修改其案情陈述（包括索赔表 Claim Form），而无需法院的许可 (Permission)。修改索赔表不会重置这4个月的倒计时。
- Methods of Service（送达方式）
  - 境外送达
    - **向辖区外送达通常需要法院许可（Permission to serve out）。**
    - 例外 — 如果合同包含英国法院管辖权条款（Jurisdiction Clause），根据 CPR 6.33(2B)，原告无需申请许可。
    - 正确做法 — 如将文件发送给法国当局，按照法国的程序要求进行送达。
- Time Limits for Service（送达期限）
  - 索赔表 (Claim Form)
    - 境内 — **签发后 4 个月内。**
    - 境外 — **签发后 6 个月内。**
    - **只要你在截止日期（午夜前）完成了"发球"（如交给送达员或邮寄），球还在空中飞（邮寄途中）导致落地时间超过6个月，也是"有效"的。**
    - 送达时间
      - 无论使用何种送达方式（只要是在英国管辖区内），视为送达日期 (Deemed Date of Service) 均为：完成**相关步骤后的第二个工作日(The Second Business Day)**
      - 关键定义：工作日 (Business Day)指除星期六、星期日、银行假日 (Bank Holiday)、受难节或圣诞节以外的任何日子。
      - 注意：不适用 16:30 规则。只要在当天的 23:59 前完成投递，就算作当天采取了步骤。视为送达日永远是"第2个工作日"。区分，其他文件则适用该规则。(如果是"Particulars of Claim"而非"Claim Form"，8月27日 星期五 (17:15)投递到邮箱，则周五17:15投递，视为星期一送达，相关期限通常从星期二开始计算，具体取决于送达方式的规定)。
  - 索赔详情 (Particulars of Claim) — 一般规则：索赔表送达后 14 天内。绝对限制 (The "Stop" Rule)：无论如何，**不得晚于索赔表送达有效期的最后一天。**
- 当事人的追加、移除和替代 (Addition, Removal, and Substitution of Parties)
  - 如果法院认为某人继续作为诉讼当事人已"不再合宜" (Not Desirable)，即可下令将其移除，通常不受时效限制
  - 追加当事人绝非"当然权利" (Matter of Right)。需要法院批准，如果时效期限已过 (Limitation Period has expired)，追加条件非常严苛
  - 当事人死亡时，法院可以批准以其遗产代理人 (Personal Representative) 进行替代
- 发生顺序 — 先提交诉状（Statements of Case）→ 签署真实声明（Statement of Truth）→ 必要时修改（Amendment）→ 不清楚时申请进一步信息（Part 18 Request）
- 其他内容
  - 如果是 Partnership ➡ 它非法人，法律允许直接以合伙企业的商号 (Business Name) 进行起诉或被诉，而无需列出所有合伙人的姓名
  - 如果是 LLP ➡ 它是法人，直接起诉 LLP 名称。

Particulars of Claim（诉讼请求及事实陈述）

- 诉求详情书只需包含确立针对当前被告的诉讼因由 (Cause of Action) 所需的实质性事实 (Material Facts)
- 必须将**定罪记录的详情**包含在诉求详情书 (Particulars of Claim) 中（如有）

4. Responding to a Claim（回应）

- 被告应对（答辩）
  - Acknowledgment of Service（送达确认）AOS — 期限为14天，同defence
  - 回复的时限
    - 英格兰/威尔士境内
      - **14 天**
      - 若提交送达认收书（AOS）则为28天
    - 欧洲国家 (Convention territory) — **21 天，提交AOS后35天**
    - 其他国家 — **视具体国家而定 (通常 >21天)**
    - **即使 Claim Form（索赔书）早已送达，只要 Particulars of Claim 尚未送达，回应的倒计时就不会开始**
  - 回答方式
    - Admission（承认）
      - 沉默 (Silence) 在抗辩状中通常等同于承认（Admit），除了赔偿金额（Value of damages）
      - 承认债务但没钱？→ 提交承认书 (Admission) + 请求分期 (Time to pay)。
    - Part Admission（部分承认） — 被告要求索赔人对该指控进行"严格举证" (Strict Proof)。
    - deny
      - 指控不实，被告予以否认，并必须说明理由及**己方版本**的事实。
      - 如果被告不知道指控是否属实（既无法承认也无法否认），则应声明"要求原告举证"。
  - Defence（抗辩） — **诉讼时效是一个程序性抗辩，必须在答辩状 (Defence) 中明确提出。如果不在答辩状中提出，可能被视为放弃该抗辩。**
- 被告承认针对金额未定索赔 (Unspecified Amount)
  - 法院处理流程
    - 收到承认与要约 法院收到被告的 Admission 和 Offer。
    - **中止诉讼 (Stay of Proceedings) 这是关键点！法院会立即暂停案件，以免浪费司法资源。**
    - 通知索赔人 (Notice to Claimant) 法院将要约转发给索赔人，要求其决定是否接受。
    - 结果分支 若接受 ➔ 法院按该金额作出判决 (Judgment)。 若拒绝 ➔ 暂停解除，法院安排听证会决定金额。
  - 理由 — 一旦法院收到此类承认，诉讼程序必须中止 (Stayed)。这给了双方在没有法院干预的情况下自愿解决金额争议的空间。只有当索赔人接受要约时，法院才会介入作出判决。
- Counterclaim（被告反诉）
  - 如何在现有诉讼中引入第三方并对其提出反诉？附加申索 (Additional Claim)
    - 链条：被告被起诉 → 被告认为原告雇主也有责任 → 被告依据 CPR Part 20 提起额外诉讼（Additional Claim）→ 雇主被加入为额外当事人。
    - 在责任需要在各方之间分摊的情况下，应寻求分担；而在意图将全部责任转移给第20部分被告的情况下，则应寻求弥偿。
    - 一条龙：提交辩护 (Defence) + 对原告反诉 (Counterclaim) + 对分包商提出附加申索寻求弥偿 (Additional claim seeking indemnity)。
  - 案件的事实与原索赔中的事实不同并不重要，被告仍有权对原告提起反诉
- 原告回应
  - 当原告（Claimant）面临被告提出的反诉时，他具有双重身份
    - 针对原诉讼，他是原告，可以对被告的《答辩状》进行回复（Reply）。
    - 针对反诉，他变成了"被告"，必须提交反诉答辩状（Defence to Counterclaim）
    - 为了方便法庭管理，这两份文件应当合并为一份单一的法律文件，即《回复与反诉答辩状》Reply and Defence to Counterclaim
  - 时间期限
    - 如果没有反诉，通常在提交《指示问卷》（Directions Questionnaire）时送达
    - 反诉答辩状
      - 必须在诉状送达后 14天 内送达（除非提交了送达认收书 Acknowledgment of Service，则延长至28天）
      - 如果未在14天内针对反诉进行答辩，被告可以就反诉部分申请缺席判决 (Default Judgment)
- Default Judgment（缺席判决）
  - 原告申请 — 流程：Serve → Wait → No Response → Apply → Judgment → Set Aside 送达 → 等待 → 未回应 → 申请 → 缺席判决 → 必要时申请撤销。
  - 被告想要推翻这个判决，有两种途径
    - 强制性撤销 (Mandatory Set Aside) — 如果判决是错误录入的，法院必须撤销。例如：索赔表格未有效送达 (Claim form not validly served)。 被告已在期限内提交了回应。 被告在判决前已全额付款。
    - 酌情撤销 (Discretionary Set Aside)
      - 如果判决录入程序合法，法院仍可以行使酌情权撤销判决，前提是满足以下条件之一：
        - **被告有现实的胜诉前景 (Real prospect of successfully defending the claim)；或者**
        - 有其他正当理由 (Some other good reason) 应当撤销判决或允许被告辩护。
      - 在申请酌情撤销 (CPR 13.3) 时，法院必须考虑申请是否**及时 (Promptly) 提出。**
- 请求进一步信息 — 如果一方的案情陈述 (Statement of Case)（如抗辩书）不够清晰，导致另一方无法妥善回应，受影响方有权要求澄清。

5. Case Management（案件管理与分轨）

- 案件管理时间线 (The Timeline)
  - 1案情陈述阶段 (Pleadings) 原告提交 Claim Form & Particulars；被告提交 Defence (& Counterclaim)。
  - 2**提交指示问卷 (DQ)**：一旦抗辩书 (Defence) 被提交，法庭会临时通知分配，并要求双方填写 DQ (Form N180/N181)。 — 核心目的是帮助法庭决定如何管理案件，法庭需要知道：案件有多复杂？ 需要多少证人？ 是否需要专家证据 (Expert Evidence)？ 双方是否愿意调解 (Settlement)？
  - 3案件分配 (Allocation) 法官根据 DQ 中的信息（金额、复杂度），决定案件进入哪条轨道 (Small Claims, Fast, Intermediate, or Multi-track)。
  - 4审前准备 (Case Management) 包括证据开示 (Disclosure)、证人陈述 (Witness Statements) 等。
- Allocation to Track（案件分轨）
  - Small Claims Track（小额索赔轨）
    - £10,000 以下 **非正式听证**
    - 例外：对于包含要求房东进行维修工程（即实际履行 Specific Performance）的住宅房产申索，只有满足以下条件才属于小额申索程序：维修工程的预估费用 (Cost of repairs) 不超过 £1,000；并且 (AND)任何其他损害赔偿（如痛苦与不便）的价值不超过 £1,000
    - 人身伤害(PI)门槛：**人身伤害的一般损害赔偿(Pain, Suffering and Loss of Amenity)不超过 £1,000。** 对于2021年5月31日之后发生的道路交通事故(RTA)中的挥鞭伤(Whiplash)，小额索赔的人身伤害上限已提高至 £5,000
  - Fast Track（快速轨）
    - £10,000 - £25,000 **不超过 1 天**
    - 只要金额超过限制都不能进入
  - Intermediate Track (中等审理)
    - **£25,000 - £100,000**
    - 审理时间不超过 3 天。 每方专家证人不超过 2 名。
  - Multi-Track（多轨制） — 超过£100,000 或 复杂案件 **超过 1 天**
  - 速记口诀 — Small：小额、简单、几乎无律师费 Fast：25k、1天审判、FRC Intermediate：100k、3天审判、FRC Multi：高价值或复杂、CMC、PTR、Detailed Assessment
  - 注意：标的额不是唯一的决定因素。法院拥有自由裁量权（Discretion）但法院必须考虑所有相关情况 (CPR 26.13)，包括：事实或法律的复杂性 证人数量 (Number of witnesses) 审判所需时间 (Length of trial)
- Fast Track 细节
  - 审讯文件集 (Trial Bundles)
    - 法庭会发出标准指令（Standard Directions），其中通常包含提交审讯文件集的要求。
    - 由于案件规模中等，文件集的内容通常是标准化（Standardised）的，仅包含**必要的诉答文书（Pleadings）、证人陈述（Witness Statements）和专家报告等**，而不像多轨程序（Multi-track）那样可能包含极其复杂或定制化的文件结构。
  - "The summary should not exceed 500 words."
- 多轨程序细节
  - 当一方未能按时提交审前核对清单时
    - 情况一：**所有方均未提交** (No party files)。法院会直接发出"除非"令 (Unless Order)，**要求在7天内提交，否则自动剔除案件** (Strike out)。(PD 29 para 8.3(1))
    - 情况二：**仅一方未提交** (One party fails)。法院通常会**安排一次聆讯 (Listing Hearing)，让违约方解释原因，并作出后续指示**(PD 29 para 8.3(2))
    - 注意：当事人不能通过书面协议更改提交审前核对清单的日期
- 法院的选择 Venue
  - 一般金钱索赔（非人身伤害）
    - 郡法院 (County Court) — **金额低于 £100,000 的**案件必须在郡法院启动（除非案件特别复杂）。
    - 高等法院 (High Court)
      - 通常用于索赔金额超过 £100,000 的案件（不是必须的）。
      - 如果案件简单，高等法院可能会将其移送 (Transfer) 回郡法院
  - 人身伤害索赔 (Personal Injury)
    - 郡法院 (County Court) — 必须在此启动(若金额 < £50,000)
    - 高等法院 (High Court)
      - **可在此启动(若金额 ≥ £50,000)**
      - 如果案件简单，高等法院可能会将其移送 (Transfer) 回郡法院
  - 刑事案件
    - Crown Court (皇家法院)
    - Magistrates' Court (治安法院): 主要处理轻微刑事案件和部分家庭法/行政事务（如市政税），不是商业债务诉讼的适当场所。
  - 其他补充
    - 高等法院三大法庭之一，衡平法庭 (Chancery Division)，也叫大法官法庭 — 土地/不动产 (Land/Real Property)、信托 (Trusts)、遗嘱认证、破产、知识产权等，财产纠纷就选它
    - 高等法院三大法庭之一，家事法院（The Family Court）
      - 绝大多数涉及儿童福利的私法案件（如父母离婚期间的子女安排）涉及无行为能力人（无论是儿童还是成人）的重大医疗决策（Serious Medical Treatment）
      - 只要看到 Child Arrangement Order（子女安排令）或 Section 8 Order就选它
    - 高等法院三大法庭之一，王座法庭 (King's Bench Division) — 人身伤害，商业、合同 (Contract)、侵权、公法
    - 商事法院 (The Commercial Court), 属于高等法院的王座法庭之中 — 专门处理复杂、高价值的商业纠纷
    - 行政法院 (Administrative Court)，属于高等法院的王座法庭之中 — 挑战政府/公共机构的决定，司法复核
    - 海事法庭（Admiralty Court），属于高等法院的王座法庭之中 — 处理海事争议
- Directions Questionnaire（案件分配问卷） — 用来告诉法院："我们需要多少时间、多少证人、是否需要专家"，以便法院安排档期和流程。
- 庭审案卷 (Trial Bundles) — **原告 (Claimant)** 必须在庭审开始前 **不超过 7 天 且 不少于 3 天** 的时间段内提交庭审案卷，准备至少**六份**庭审案卷。
- Case Management Powers（法院管理权）
  - 英国民事诉讼极其强调法庭的案件管理权力（Case Management Powers），**很少有绝对的"必须"**
  - 如果当事人对法院下达的指令 (Directions Order) 不满意 — 必须向法院申请 (Apply to Court)：不能私下解决。注意时效 (Time Limit)：通常必须在命令签发后的 14天内 提出变更申请。
- Sanctions and Relief from Sanctions（制裁与解除制裁）
  - 逾期专家证据的后果 — 如果一方未能披露专家报告，该方不得在审判中使用该报告或传唤专家提供口头证据，除非法庭给予许可 (unless the court gives permission)。

6. Interim Applications（中间申请）

- Interim Applications Procedure（申请程序） — 申请 → 向法院提交 → 送达对方 → 提交证据 → 听证/书面审理 → 法院作出命令 → 决定费用。
- 判决令 — 当被告承认针对特定金额（Specified Amount）的全部诉讼请求时，案件无需进入审理阶段（Hearing）。法院将直接根据请求签发判决令。
- Setting Aside Default Judgment 撤销缺席判决
  - Mandatory Setting Aside
    - 被告尚未超过答辩期限
    - 被告已经提交
    - 送达存在根本缺陷
  - Discretionary Setting Aside
    - Real Prospect of Successfully Defending the Claim
    - Some Other Good Reason
    - Prompt Application（非常重要）
- Summary Judgment（简易判决）
  - 满足以下条件时才会做出简易判决
    - **证明原告"没有合理的成功前景"（No real prospect of success），并且**
    - 没有其他令人信服的理由
  - 必须包含以下三件套
    - 1.申请通知书(Application Notice / Form N244) 这是启动程序的正式表格，说明你在申请什么。
    - 2.命令草案(Draft Order) 根据 PD 23A，申请人必须附上一份希望法官签署的命令草稿。
    - **3.证人陈述及证据(Witness Statement with evidence) 简易判决不听取口头证词，必须依靠书面证据。证据通常应随申请表一同提交。**
- 骨架辩词 (Skeleton Argument)
  - **在高等法院 (High Court)，提交申请时通常需要骨架辩词。**
  - 在郡法院，虽然听证会前可能需要，但在提交申请 (filing the application) 阶段，它不是强制性文件。
  - 通常用于 — Interim Applications（临时申请） Case Management Hearings（案件管理听证） Appeals（上诉） Trial（正式审判，尤其复杂案件）
- Strike Out（剔除诉请）
  - 适用于案件完全没有胜诉希望或滥用程序的情况。
  - 当案情陈述（statement of case）未披露提起或抗辩索赔的合理理由时，可以提出剔除（strike out）申请。在本案中，原告（咖啡馆）的申诉详情 (Particulars of Claim) 起草极其糟糕，甚至遗漏了法律依据（违反《货物销售法》第14(2)条），仅发泄式地称"豆子不好"。这导致其在法律形式上无法构建一个有效的索赔。
- 免除制裁 (Relief from Sanctions)
  - "三阶段测试"
    - 1违规是否严重或重大？(Is the breach serious or significant?)
    - 2违规是否有正当理由？(Is there a good reason for the breach?)
    - 3考虑案件的所有情况(Evaluate all the circumstances of the case)以确保公正处理。
  - 补充 — 当法律代表的行为不当、不合理或疏忽 (improper, unreasonable or negligent) 导致费用产生时，法院命令法律代表个人承担这笔费用，而不是由客户承担。
- Unless Order
  - 针对的是程序违规 (Procedural Default)
  - Sanction (Strike out / Debar)
- Security for Costs（费用担保，被告申请）
  - 两个核心条件
    - **原告必须是一家公司（Company）或其他法人团体，而不是自然人。**
    - 有理由相信（Reason to believe），如果被告胜诉，原告将无力支付（Unable to pay）被告的诉讼费用。
  - 后果：如果原告不缴纳保证金，案件通常会被中止（Stayed）甚至被剔除（Struck out）。
- Interim Payments（临时支付）
  - 几种情况之一
    - 被告已承认责任 (Admitted liability)；或者
    - 原告已获得损害赔偿金待评估的判决 (Obtained judgment for damages to be assessed)；或者
    - 如果案件进入审判，原告胜诉可能性极大且会获得可观数额 (Substantial sum) 的赔偿。
  - 先礼后兵 — 在向法院正式提出中期付款申请之前，**申请人必须先尝试与被告协商**，争取达成自愿的中期付款协议。
  - 误区❌
    - 原告必须有"需求" (Need)
    - 被告必须"有钱付" (Ability to pay)
    - 损害被告利益 (No prejudice)
  - 流程
    - 听证会前至少 14 天 申请人 (Claimant)必须送达申请通知及证据。
    - 听证会前至少 7 天 被告 (Defendant/Respondent)必须提交反对申请的书面证据。
    - 听证会前至少 3 天 申请人 (Claimant)如有进一步证据回应被告，须在此期限前提交。
    - Day 0 听证会 (Hearing)
  - 通常情况下，原告有权随时中止诉讼（Discontinuance）。但是，如果被告已经支付了中期付款 (Interim Payment)，需要被告书面同意 Defendant consents或者法院许可
- 临时禁令 (Interim Injunction)
  - American Cyanamid 原则 三步测试法
    - 1 **严肃的问题 (Serious question to be tried)** 申请人不需要证明自己一定会胜诉，但必须证明其主张不是无理取闹 (frivolous) 或无理缠诉 (vexatious) 的。即案件有实质内容需要法庭审理。
    - 2 **损害赔偿的充分性 (Adequacy of damages)** 这是"守门员"问题。如果金钱赔偿足以弥补申请人的损失，且被告有能力支付，法院通常不会授予禁令。
    - 3 **便利性平衡 (Balance of Convenience)** 如果损害赔偿不足以弥补，法院必须权衡：授予禁令给被告带来的不便/损失；与拒绝禁令给申请人带来的不便/损失。法院会倾向于风险较小的一方。
  - Undertaking for Damages (损害赔偿承诺) — 如果最终审判结果证明该临时禁令不应被授予（即申请人在审判中败诉），申请人将赔偿被申请人因遵守该禁令而遭受的任何损失
- Freezing Orders（冻结令）
  - 申请条件 — 拥有**实质性的诉因** (Substantive cause of action)。具有**充分可争辩的**案情 (Good arguable case)。存在**资产被耗散的真实风险** (Real risk of dissipation)。
  - 申请冻结令或搜查令时，必须在不通知 (Without Notice) 被告的情况下进行。
  - 看到 "Protect interests"（保护利益）+ "Broker/Financial Fraud"（经纪人/金融欺诈嫌疑）+ "Silence"（沉默失联）的组合时：👉 优先考虑 Freezing Order。
  - 国内 vs 全球冻结令 — 全球冻结令 (Worldwide Freezing Order, WFO) 对被告及其商业信誉影响极大，属于"核武器"级别的补救措施。法院对此设定了**极高的门槛**。在缺乏**确凿实物证据** (Physical evidence) 的情况下，法院不太可能直接批准全球范围的冻结。
  - 申请人负有向法院进行**全面和坦诚披露 (Full and Frank Disclosure) 的绝对责任**
- Search Orders（搜查令）
  - 主要用于保全证据 (Preserve Evidence)，防止被告销毁文件
  - 三个必要条件
    - **极强的表面证据成立的案件Extremely strong prima facie case**
    - 极严重的损害Very serious damage (actual or potential) to the applicant.
    - 销毁证据的真实可能性Clear evidence that the respondent has the incriminating items AND a real possibility of destruction.
- Statutory Demand（法定偿债书） — 这是破产程序的前置步骤
- Bench Warrant(法官逮捕令) — 主要用于刑事或藐视法庭程序中强制证人/被告出庭，属于人身强制措施，无法锁定银行账户中的资金。

7. Evidence（披露与证据）

- Disclosure（文件披露）
  - Standard Disclosure（标准披露）
    - 披露四类文件：自己依赖的文件 损害自己案件的文件 损害对方案件的文件 支持对方案件的文件
    - **不是只披露有利证据，而是要求披露所有相关且属于RAAS四类的文件**
  - Specific Disclosure（特定披露）
    - **如果法庭认为一方当事人的披露不充分（Inadequate），法庭有权下令进行特定披露**
    - 当题目中出现"一方声称文件没有/找不到"，但随后"证人无意中透露文件存在"的情节时
    - 最常见后果是费用制裁（costs sanctions）和 Unless Order；持续违约可能导致 Strike Out，而故意隐瞒或销毁文件则可能构成 Contempt of Court
  - 披露声明 (Disclosure Statement)
    - 由披露文件的一方当事人（the party disclosing the documents）作出
    - 理解披露义务；已履行该义务；相信所进行的搜寻（Search）范围是合理的。
  - 披露声明VS真相声明
    - 真相声明 (Statement of Truth) 用于诉状 (Particulars of Claim)、抗辩书 (Defence) 等。✅ 律师可以代签（前提是已获得客户授权并向客户解释了后果）。
    - 披露声明 (Disclosure Statement) 用于文件清单 (List of Documents)。❌ 律师通常不能代签（必须由当事人亲自签署，确认搜寻工作）。
  - 当对方错过披露时间
    - 1发出警告信 (Warning Letter)：在申请法庭强制令之前，必须先写信给对方律师，要求其在合理期限内（通常为7天）履行义务。
    - 2威胁申请"除非令" (Unless Order)：告知对方，如果期限内仍未回复，你将向法院申请"除非令"。
  - 披露义务的例外 — 公共利益豁免权 (Public Interest Immunity, PII) — 会损害公共利益，当事人可以申请扣留这些文件，最终决定权在于法庭 (The Court)。
  - 披露义务适用于所有在当事人**控制 (Control)** 范围内的文件。 — 物理管有 (Physical possession)：文件就在你手里。管有权 (Right to possession)：文件不在你手里，但你有权把它拿回来。查阅/复印权 (Right to inspect or take copies)：你有法律权利查看或复印该文件（例如在代理人手中）。
  - 披露后果：想依赖特权文件，则 必须披露（Disclose）。一旦披露，特权即被放弃（Waived）
  - 披露vs特权
    - 即使文件享有特权，也可以被披露。它需要进入披露清单 (disclosure list) 的第2部分。会给出文件的标题，但对方不能阅读该文件。
    - 注意："披露"在法律上仅指告知对方该文件存在（列入文件清单），并不等于直接把内容给对方看。
    - 除非文件享有特权 (privileged)，否则对方将有权查阅 (inspect)（阅读）该文件。
  - 披露步骤
    - 使用标准表格 (Standard Form)：（通常是 Form N265）来列出文件清单。不能仅写一封信
    - 签署披露声明 (Disclosure Statement)：必须包含一份声明，确认当事人已进行了合理的检索，并理解其披露义务。这份声明必须由当事人（或其适当的代表）签署
    - 送达给对方 (Service)：送达给其他当事方 (Other Parties)，而不是提交给法院 (Court)。
  - 文件的真实性 (Authenticity)
    - 如果对方披露了一份文件，而你没有提出异议，**法庭会默认你承认该文件是真实的。**
    - 除非送达通知要求在审讯中证明该文件，Notice to Prove a Document 必须在以下较晚的日期前送达：**送达证人陈述书 (Witness Statements) 的截止日期；或者文件披露后的 7天内。** 两个时间窗口取较晚者 (whichever is later)。
  - 针对第三方的披露
    - 1 先礼后兵 要求其自愿移交文件。
    - 2 申请非当事人披露 (Application for Non-party Disclosure) 向法院提出申请 条件：文件必须有助于解决争议或节省费用。
- Witness Evidence（证人证据）
  - **一般原则**
    - 证人只能陈述事实（Facts），不能发表意见（Opinion）
    - 法定例外 — 在其有资格（Qualified）提供专家证据的相关事项上发表的意见，是可以作为证据被采纳的
    - 技巧 — 看到证人使用了带有评价色彩的词汇（如 negligent, dangerous, unroadworthy, reasonable），警惕这通常是不可采的意见。除非证人是专家 (Expert Witness)，否则他们只能描述看到的现象，不能下结论。
  - 证人证言的起草
    - **必须反映证人自己的叙述，并尽可能使用证人自己的语言。**
    - 律师 (Solicitor) 可以协助起草证人证言
  - 证人访谈（Interviewing Witnesses）
    - "There is no property in a witness."（任何一方对证人均不享有所有权。）
    - 法律允许直接对对方的证人进行访谈
  - 证人传票 (Witness Summons) — 强制证人出庭作证或出示文件的法庭命令。如果证人在收到传票后无正当理由缺席，将构成藐视法庭 (Contempt of Court)。
- 要求证人出庭
  - 在送达证人传票时，必须向证人提供或支付：(a) 一笔合理且足以支付其**往返法庭差旅费用**的款项；以及 (b) 一笔作为**误工补偿**的款项。（无论证人是否有工作，只要出庭，就有权获得"时间损失"的补偿。）
  - 除此之外，不得根据证人证言的性质或案件的结果，向证人提供或提议提供任何利益
- Witness Statements（证人陈述）
  - 证人已经签署并确认的书面证据
  - 证人陈述书的反向使用
    - 如果一方已经送达了证人陈述书，但：不在审判中传唤该证人作证；且未将该陈述书作为传闻证据提交；
    - **任何其他方**均可直接将该证人陈述书作为**Hearsay Evidence（传闻证据）提交**
- 证人摘要 (Witness Summary) — 当你无法获得证人签署的陈述（例如证人由于某种原因无法被联系到，或者证人虽然愿意作证但尚未签署陈述）时，律师必须在交换证据截止日期前提交一份摘要，说明预期该证人会说什么。
- Hearsay Evidence（传闻证据）
  - 如果一方希望依赖某人的陈述作为证据，但该人不会出庭接受交叉盘问 (Cross-examination)
  - 在民事诉讼中，证据不会仅仅因为它是传闻证据而被排除。
  - 通知 — 如果证人无法出庭（例如身在国外），律师必须：已送达证人陈述书 + 通知对方当事人该证人将不会出庭，并说明原因。
  - 效果：法官赋予该证据的权重 (Weight) 可能会降低
  - 对方的应对 — 盘问 (Cross-examination)
    - 如果原告不传唤该证人，被告可以向法庭申请许可，强制传唤该证人出庭接受盘问
    - 被告必须在收到传闻证据通知后的 **14天内** 提出申请；如果被告意图攻击该缺席证人的可信度，必须送达一份通知，明确表明这一意图。
- Expert Evidence（专家证据）
  - 原则
    - 专家证据应限制在解决诉讼程序**合理**所需的范围内。争议事项涉及的技术或专业知识超出了法官的正常经验范围
    - 必须**符合首要目标** (Overriding Objective)，即公正、节省成本和符合比例原则 (Proportionality)
  - 要求：具有适当的资格 (Suitably Qualified) 和相关领域的专业知识
  - 虽然在快速通道 (Fast Track) 中，单一专家确实是常态 (Norm)（根据 CPR 35.7 和实务指引），但这并非绝对。如果争议涉及复杂的因果关系或严重的过失指控，法院可能会允许双方各自聘请专家。
- Privilege 法律特权
  - Legal Advice Privilege（法律咨询特权）
  - Litigation Privilege（诉讼特权）
  - Without Prejudice Privilege（不损害谈判特权）
  - 无损权益特权 (Without Prejudice Privilege)
    - 目的：旨在鼓励当事人在法庭之外解决纠纷。如果通信受到 WP 保护，则该通信不能在法庭上作为不利于发信人的证据（inadmissible）。
    - 只要满足以下条件，即使没有标签，也自动享有特权：存在现有的争议 (Existing dispute)；且通信是真诚地试图解决该争议 (Genuine attempt to settle)。
    - 文件是否享有 WP 特权，不取决于是否打上了"Without Prejudice"的标签，而取决于其内容实质。

8. Settlement（和解）

- Negotiation（协商）
- Mediation（调解）
- Part 36 Offers Part 36 和解要约
  - 修改或撤回
    - 要约方（Offeror）可以在"相关期限"（Relevant Period，**通常为21天**）届满前，通知修改或撤回 Part 36 Offer
    - 生效时间
      - 如果原告未接受要约：修改通知将在相关期限（21天）**结束时生效。**
      - 如果原告在修改通知生效前试图接受：被告可以向法院申请许可以实施修改或撤回。法院会考量是否有"情况变更"（Change of circumstances）
      - 要约不会因为时间流逝而自动失效。除非提出者（Offeror）正式撤回（Withdraw）
    - 除非题目表明当事人完全不想和解了，否则通常优先选择"修改条款"以维持 Part 36 的成本保护
    - 21天届满后，如果对方没答应，原告可以直接撤回要约，但是一旦原告在审判前撤回Part 36要约，即使最终判决比要约更有利，CPR 36.17的自动费用制裁通常不再适用。
  - 当原告获得的判决结果至少与其要约一样有利（at least as advantageous）时，法院必须对被告施加惩罚性后果。原告将获得的"奖励"包括：**弥偿基准诉讼费 (Indemnity Costs)：从"相关期限"届满之日起算。**From expiry of relevant period (从期限届满起)。**增强利息 (Enhanced Interest)：赔偿金和诉讼费的利息最高可达基准利率上浮 10%。** **额外金额 (Additional Amount)：最高 £75,000 的额外赔偿。**
  - **如果是被告能获得的奖励：**①原告承担被告费用（Costs）自Relevant Period（通常为21天）届满之日起；② 原告支付利息（Interest）
  - 第36部分提议 (Part 36 Offer) 在相关期间内被接受，索赔将被中止。**被告有14个完整日** (14 clear days) 根据提议进行付款。被告 (D) 必须按标准基准 (standard basis) 支付原告 (C) 截至接受之日的诉讼费。
- **Tomlin Orders 汤姆林命令**
  - 诉讼程序被中止（Stayed），但如果一方未能遵守双方约定的和解条款，另一方有权向法院申请执行该条款，而无需提起新的诉讼。
  - 包含一份确认双方当事人已同意和解的声明，以及一份确认支付金额、支付方式和支付日期的附表。
- Calderbank Offers（不损害费用要约）
  - 不影响实体争议（Without Prejudice）
  - 可在费用阶段披露（Save as to Costs）
  - 拒绝合理要约可能承担额外费用风险（Costs Consequences）
  - 通常书面
  - 由法院自由裁量（Discretionary），不如 Part 36 确定。通常仅在 Part 36 不适用时（如非金钱索赔，或想要极其灵活的条款）才使用。对于纯金钱债务，Part 36 是黄金标准。
- Consent Orders（同意令）
  - 虽然同意命令也可以用于和解，但通常意味着诉讼程序的终结 (End)。
  - 原告可能需要以"违约"(Breach of Contract) 为由重新提起诉讼，这既费时又费钱。
- Discontinue Proceedings（终止诉讼） — 原告不仅要重新起诉，还可能面临诉讼时效或既判力的问题。终止诉讼通常用于原告认为胜诉无望的情况。
- 如何体面地"认输"？
  - 概念：当原告（Claimant）发现案情对自己极其不利，想要停止索赔时，律师应如何建议以最大程度减少损失。
  - Discontinuance（终止索赔）
    - 如果原告主动提交 Notice of Discontinuance（终止通知书）：默认规则：原告必须支付被告在终止前产生的所有法律费用。 后果：虽然案子停了，但客户要赔一大笔钱。
    - 建议提出一个 Part 36 Offer，诱使被告同意和解。虽然被告赢面大，但继续打官司也要花钱和精力。
- Friendly Settlements（友好和解） — 这是《欧洲人权公约》中使用的特定法律术语，指法院介入协助双方达成协议，从而终结诉讼。

9. Trial（审判）

- Preparation for Trial（庭审准备）
  - 庭审文件集 (Trial Bundle)
    - **原告必须在庭审开始前，联系被告商定内容。不多于7天且不少于3天内提交，既不计算提交当天，也不计算开庭当天。**
    - 包括
      - ① Statements of Case（诉状文件）
      - ② Orders and Directions（法院命令）
      - ③ Witness Evidence（证人证据）
      - ④ Expert Evidence（专家证据）
      - ⑤ Documentary Evidence（书面证据）
      - ⑥ Procedural Documents（程序性文件）
      - ⑦ Case Summary and Chronology（案件摘要和时间表）
    - 不遵守的后果（Sanctions） — 法院可：Adjourn the trial（延期审理）；Make adverse costs orders（作出不利费用命令）；Exercise case management powers（采取案件管理制裁措施）
- Trial Procedure（庭审程序）
  - 庭审盘问 — 诱导性问题 (Leading Questions)
    - 是指在提问本身中包含了提问者所期望的答案，或者强烈暗示特定答案的问题
    - 应用范围
      - 主问 Examination-in-chief — ✘ 禁止使用 这是你自己的证人。目的是让证人向法庭讲述他们的故事，而不是由律师代言。
      - 交叉盘问 Cross-examination — ✔ 允许使用 这是对方的证人。目的是测试证据的可信度、攻击对方的案情。诱导是必要的工具。
      - 复问 Re-examination — ✘ 禁止使用 仅限于澄清交叉盘问中出现的问题，规则同主问。
- Burden of Proof（举证责任）
  - "谁主张，谁举证" 原告 (Claimant) 发起诉讼并指控被告有过失，因此原告承担确立案件的法律举证责任 (Legal Burden)。
  - 原告必须申诉并依据可能性权衡标准来证明其索赔的**每一项要素**。 被告 (Defendant) 在原告完成初步举证前，无需证明自己无罪。
  - 举证责任倒置 (Reversal of Burden of Proof)：一旦原告引入了被告的刑事定罪记录，举证责任发生倒置。法律推定被告已经实施了该行为。
- Standard of Proof（证明标准） — **可能性权衡Balance of Probabilities 事实发生的可能性超过 50% ("More likely than not")**
- Judgment（判决）
  - The "Slip Rule"笔误修正
    - 1无需通知 (Without Notice) 对于纯粹的笔误（如拼写错误、数字打错），申请人通常可以无需通知被告
    - 2没有时限 (No Time Limit)
    - 3此规则仅适用于无意的错误
  - 利息主张
    - 如果原告希望法院判给利息，**必须在索赔详情 (Particulars of Claim) 中明确提出这一主张。**
    - 如果索赔人寻求利息，其索赔详情必须包含：
      - 声明其有权获得利息的依据（例如：合同约定或法律规定）；
      - 利息的计算比率 (Rate)；
      - 计算利息的期间；
      - 截至目前的利息总额及每日累积金额。
- 简易判决 (Summary Judgment)
  - 两个法定条件（Two-limb test）
    - 申请人/被申请人没有成功胜诉/辩护的真实可能性
    - 没有其他令人信服的理由说明该案件或争议点必须通过庭审处理
  - 一个辩护理由可能很薄弱，但如果它仍有"真实的可能性" (Real prospect)，或者案件涉及复杂的欺诈指控需要庭审质证 (Compelling reason)，法院就不会批准简易判决。
  - 希望申请简易判决的原告，**可以在被告认收诉讼（acknowledges the claim）后立即提出申请。**原告无需等待被告提交抗辩书（defence）

10. Costs 诉讼费用

- 一般原则
  - Costs follow the event（败诉方承担费用）
  - 但在小额索赔轨道 (Small Claims Track) 上，这一规则被严格限制。律师的一般代理费在小额索赔中不可追回。
  - 除非另有约定，客户永远是律师费用的最终买单人（Primary Payer）。
  - 未及时提交费用预算
    - 如果当事人未能按时提交费用预算（Costs Budget），除非法院另有命令，否则该当事人将被视为仅提交了包含**适用法庭费用 (Court Fees)** 的预算。
    - 注意：固定起诉费用 (fixed commencement costs) 仅适用于小额索赔轨道 (small claims track)
- 不合理的欺诈指控
  - 如果指控：完全失败 (Dismissed in its entirety) 被法官认定为"不合理" (Unreasonably pursued) 占用了大量庭审时间 (Took up 1/3 of trial time)
  - 胜诉方拿不到那部分讼费，**甚至要倒赔对方那部分的钱。**
- 非当事人费用令
  - 可以命令诉讼当事人以外的人（Non-party）支付诉讼费用
  - 通常满足以下两个条件时，法院会考虑作出此命令：控制权 (Control): 该非当事人实际上控制着诉讼的进行。 个人利益 (Personal Benefit): 该非当事人若胜诉将获得个人经济利益。
  - 区分两种资助人
    - 纯粹资助人(Pure Funder) — 出于亲情、友情或慈善资助，不控制诉讼，不寻求获利。 通常不会下达费用令。
    - 商业资助人(Commercial Funder) — 资助诉讼以换取胜诉后的分成，实质控制诉讼进程。 通常会下达费用令（如果败诉）
- 如何决定讼费数额?
  - 当胜诉方有权获得讼费但双方无法达成一致时，法院必须介入进行评定。
  - 在Small Claims Track中呢？
    - Small Claims = No Lawyers' Costs, Only Limited Costs
    - 一般有如下费用，**但没律师费**：Court fees； Witness expenses； Loss of earnings (up to £95 per day)； Permitted expert fees； Additional costs only where the losing party behaved unreasonably.
  - 两种方式
    - Summary Assessment（简易评估） — 适用于：Fast Track（快速通道）审讯或为期一日以内的聆讯。时间：通常在审讯结束时立即进行。
    - Detailed Assessment（详细评估）
      - 适用于：Multi-track（多轨）案件。时间：审讯结束后，经过特定的书面程序，在未来的单独聆讯中进行。
      - 流程
        - 第一步：Costs Order（费用裁定） — 这只是确定：谁支付费用（who pays）并未确定具体金额（how much）
        - 第二步：Serving the Bill of Costs（送达费用清单）
          - 胜诉方（Receiving Party）编制详细费用清单
          - 内容包括：Solicitors' fees；Barristers' fees；Court fees；Experts' fees；Disbursements；VAT
        - 第三步：Points of Dispute（争议点）
        - 第四步：Replies（胜诉方回复）
        - 第五步：Detailed Assessment Hearing（详细评估听证） — 由：Costs Judge；或Costs Officer逐项审查费用。
        - 第六步：Standard Basis 还是 Indemnity Basis
          - Standard Basis 疑义利益归败诉方 — Costs reasonably and proportionately incurred.
          - Indemnity Basis 疑义利益归胜诉方 — 必须合理发生；不需要满足 proportionality 测试
        - 第七步：Final Costs Certificate（最终费用证明） — 法院签发：Final Costs Certificate
  - 两种评估标准
    - 标准基准 (Standard) — **必须成比例 (Proportionate)**，必须合理，疑点利益归属于付费方
    - 补偿基准 (Indemnity) — 无需成比例，必须合理，疑点利益归属于获赔方
- Costs Orders（费用命令）
  - 虚耗费用命令 (wasted costs order)
    - 在诉讼中的行为严重失职时才会对其作出虚耗费用命令（wasted costs order），而不是因为被告浪费了法院的时间。
    - **适用对象：律师（Solicitors/Barristers），而非当事人（Parties）。**
    - 适用条件：律师的行为不当、不合理或疏忽（Improper, unreasonable or negligent）。
- Fixed Costs（固定费用） — 虽然规则设定了固定金额，但法院拥有自由裁量权。如果存在特殊情况（例如工作量远超预期且合理），当事人可以请求法院判给高于固定标准的费用（Request a higher sum）。
- Qualified One-Way Costs Shifting (QOCS)（单向费用保护）
  - 特殊保护：如果原告败诉，一般不需要支付被告的诉讼费用。
  - 政策目标是：提高司法可及性（Access to Justice）；降低原告因害怕巨额费用而不敢起诉的风险；取代成功费用协议（CFAs）改革前的费用保护机制。
  - 可用于 — **道路交通事故（Road Traffic Accidents） 雇主责任（Employer's Liability） 公共责任（Public Liability） 医疗过失（Clinical Negligence）**
  - **例外Exceptions: Dishonesty, Abuse, No grounds, Part 36 consequences.**
  - 面对P36 的情况：针对原告作出的不利讼费令可以被执行，但执行范围仅限于所索赔的讼费金额**不超过判给原告的任何损害赔偿金及利息的总额**

11. Appeals（上诉）

- Permission to Appeal（上诉许可）
  - 一般原则 — 除法律明确规定外，提出民事上诉必须先取得上诉许可
  - 向谁申请？
    - 第一选择 向作出原判决的法院（Lower Court）申请。
    - 如果被拒绝 第二选择 向上诉法院（Appeal Court）重新申请。
- Grounds of Appeal（上诉理由）
  - 法院授予许可的标准
    - （一） Real Prospect of Success（具有真实成功机会）
    - （二） Some Other Compelling Reason（存在其他令人信服的理由）涉及重要法律原则 存在重大公共利益等
- 上诉期限 — 如果下级法院没有具体指示（direct）提交上诉通知的期限，上诉人必须在下级法院作出判决后的 **21天内** 提交上诉通知（Appellant's Notice） **"事件发生当日不计算在内" (The day of the event is excluded)。**
- Appeal Procedure（上诉程序）
  - 上诉方式
    - **上诉听证仅限于对下级法院判决的复审 (Review)。**
    - 除非法院认为为了司法公正(interests of justice)有必要进行重审，否则不会进行重审 (Re-hearing)。
  - 引入新证据的规则
    - 除非获得法院的许可 (Permission)，否则上诉法院不会接收下级法院审理时未呈交的证据
    - 合理勤勉 (Reasonable Diligence): 证据在原审时是否通过合理努力无法获得? 重要影响 (Important Influence): 证据是否可能对案件结果产生重要影响? 可信度 (Credibility): 证据表面上是否可信?
  - 概念补充 — **Review (复审)**: 上诉法院主要审查下级法官的判决是否有法律错误或程序不公，通常不重新听取证人证言。Re-hearing (重审): 案件从头开始审理，重新听取所有证据。这在现代英国民事诉讼中非常罕见。
- Powers of Appellate Court（上诉法院权力） — 驳回上诉（Dismiss Appeal） 允许上诉（Allow Appeal） 变更判决（Vary） 撤销判决（Set Aside） 发回重审（Order a Retrial / Remit）
- 上诉的去向 (Destination of Appeals)
  - 快速通道 (Fast Track) — 由地方法官 (District Judge) 审理。因此，上诉应由下一级更高级别的法官审理，**即巡回法官 (Circuit Judge)**（也是在郡法院 (County Court)）
  - 多轨制 (Multi-track) — 直接跳至 **上诉法院 (Court of Appeal)**
  - 简单记忆：
    - Lay Justices / Magistrates ➔ 上诉至 Circuit Judge
    - District Judge ➔ 上诉至 Circuit Judge
    - Circuit Judge ➔ 上诉至 High Court Judge
    - High Court Judge ➔ 上诉至 Court of Appeal

12. Enforcement of Judgments（判决执行）

- 付款期限
  - 金钱判决（Money Judgment）
    - 除非法院另有命令，当事人必须在判决或命令作出之日起 **14天内** 遵守支付款项（包括诉讼费）的判决
    - 上诉 (Appeal) ≠ 暂缓执行 (Stay of Execution)， 申请暂缓 (Applying for a stay) ≠ 获得暂缓 (Stay granted)
  - 管控令状(Warrant of Control)
    - 通过出售债务人的非豁免财产来偿还判决债务。
    - 金额低于65,000英镑的情况下，可以申请**管控令状(Warrant of Control)**
- Order to Obtain Information（信息披露令）
  - 当债权人（Claimant）不知道债务人（Defendant）的具体资产状况时，盲目申请具体的执行令是高风险且浪费费用的行为。此时的首选步骤是申请：信息获取令
  - 技巧 — 在做 Enforcement (执行) 类的题目时，先看题干是否交代了被告的资产（Assets）或工作（Employment）。如果题干完全未提及资产状况 ➡ 选 Order to Obtain Information。如果题干说被告有工作 ➡ 考虑 Attachment of Earnings。如果题干说被告有房产 ➡ 考虑 Charging Order。不要替题目"脑补"被告有钱或有工作。
- Attachment of Earnings Order（工资扣押令） — 收入扣押令仅适用于受雇员工 (Employees)。法院命令雇主直接从工资中扣除债务。
- Charging Order（财产押记令） — 已有金钱判决 + 债务未清偿 + 债务人拥有**可押记资产** → 可以申请Charging Order
- 申请口头讯问 (Application for oral examination) — "Think" / "Suspect" / "Don't know assets"不清楚情况
- 讯息聆讯 (Information Hearing)
  - 如果判决债务人（judgment debtor）在判决作出后未立即付款，且判决债权人（judgment creditor）无法获取有关判决债务人资产性质的讯息，债权人可申请将债务人带至法庭（信息披露令），就其财务能力进行讯问。
  - 如果判决债务人未能出庭，或虽已出庭但拒绝回答问题，法院可对其发出**拘押令（committal order）**
  - 实务操作 (Practice): 通常，法官会发出一个暂缓执行的拘押令 (Suspended Committal Order)。这意味着只要客户出席下一次重新安排的聆讯，就不会真的入狱。但法律上，这个动作依然是"发出拘押令"。
- Writ/Warrant of Control（扣押执行令）
  - 该令状一经签发，在发出七天通知(seven days' notice)后，即可由执法人员针对被告的库存执行
  - transfer-up threshold
    - ≤ £600 County Court → Warrant of Control
    - > £600 (CCA debt) County Court only → Warrant of Control
    - > £600 (non-CCA debt) County Court or transfer to High Court → Writ of Control
    - CCA：Consumer Credit Act债务
- Third Party Debt Order（第三方债务令） — 用于冻结并划扣第三方（如银行或客户）欠债务人的钱。但申请时必须提供具体的第三方详情（如银行分行、账号或客户姓名地址）
- 受控货物协议 (Controlled Goods Agreement, CGA) — 这是一个具体的执行手段（允许债务人暂时保留货物但不能处置），但它不是启动执行程序的先决条件

其他内容

- 民事法律援助资格 — 三步测试法
  - 1 范围审查 (Scope)
    - 大多数私人家庭法程序 (Private Family Proceedings)（如离婚、子女安排令）默认不在法律援助范围内
    - 例外情况 (The Gateway)：如果有证据证明存在家庭暴力 (Domestic Abuse) 或儿童面临虐待风险，案件将进入范围
  - 2 经济状况审查 (Means Test) — 必须证明其财务状况符合资格 — 收入 (Income)：总收入和可支配收入。资本 (Capital)：储蓄、房产净值等。
  - 3 案情审查 (Merits Test)
    - 胜诉前景 (Prospects of Success)：通常需要至少 50% 的胜算。
    - 合理性 (Reasonableness)：私人付费的当事人是否会在此案上花钱？成本效益比如何？
- 时间计算规则 — 净日规则 (Clear Days) — 当规则要求"不少于 X 天" (not less than X days) 时，**计算时必须排除**：触发事件发生的当天（审讯日）；采取行动的当天（提交日）。这就像三明治，中间必须夹满完整的 X 天。如果规定的期限是 5天或更短 (5 days or less)，**计算时不包括**：星期六 (Saturday) 星期日 (Sunday) 银行假日 (Bank Holidays) *注：如果期限超过5天，则周末照常计算（**除非截止日刚好撞上周末**）。
- Norwich Pharmacal Order（诺维奇制药令）
  - 非常重要的披露命令（disclosure order），属于法院的衡平法救济
  - 法院命令一个虽然不是侵权人，但无辜卷入（mixed up in）他人不法行为（wrongdoing）的第三方披露信息，以帮助申请人：**识别侵权人（identify the wrongdoer）；追踪资产（trace assets）；获取提起诉讼所需的信息（obtain information necessary to bring proceedings）。**
  - 适用条件 (Requirements)
    - ① 存在可争辩的不法行为（Arguable Wrongdoing）
    - ② 被申请人卷入了不法行为（Mixed Up in the Wrongdoing）
    - ③ 第三方掌握必要信息（Necessary Information）
    - ④ 法院认为命令公平合理（Interests of Justice）
  - 不需要开始诉讼，不需要将第三人作为潜在被告，费用申请方自己承担
- 超级禁制令 (Super-injunction) — 禁止披露信息 禁止披露禁令存在
- 司法复核 (Judicial Review)
  - 公法救济（public law remedy），由法院审查公共机构（public body）作出的决定、行为或不作为是否合法（lawfulness），而不是审查该决定本身是否正确或明智
  - 两个条件
    - **必须及时 (Promptly) 提出；且在任何情况下，不得超过3个月。**
    - 例外： — 公共采购 (Procurement)：涉及 Public Contracts Regulations 的决定，时限通常为 30天。规划许可 (Planning Acts)：涉及规划决定，时限通常为 6周。人权法案索赔 (Human Rights Act Claims)：通常时限为 1年。
  - 应用场景
    - 如果寻求以下任何一种命令（特权令 (Prerogative Orders)），**必须通过司法复核程序：强制令 (Mandatory Order)** formerly Mandamus强制公共机构履行职责。**禁止令 (Prohibiting Order)** formerly Prohibition禁止公共机构实施某种行动。**撤销令 (Quashing Order)** formerly Certiorari撤销公共机构的决定。
    - 2. **宣告令或禁令** (Declaration or Injunction) **可以 (MAY)** 使用司法复核程序。Declaration：仅阐明法律状态，无强制执行力。通常用于法院认为公共机构会自觉遵守法律的情况。
- Employment Tribunal（就业法庭）
  - 主要适用于因雇佣关系产生的法定权利纠纷，而非普通民事合同纠纷
  - 应用条件
    - 存在雇佣关系（Employment Relationship）
    - 法定管辖范围
      - （1）Unfair Dismissal（不公平解雇）
      - （2）Wrongful Dismissal（错误解雇）
      - （3）Discrimination（就业歧视）
      - （4）Redundancy Payments（裁员补偿）
      - （5）Unauthorised Deduction from Wages（非法扣薪）
      - （6）Whistleblowing（举报人保护）
      - （7）Breach of Contract（劳动合同违约）
  - 期限 — 多数Employment Tribunal索赔必须在：Three months less one day（3个月减1天）内提出。
  - **Employment Tribunal = Employment Rights + ACAS Early Conciliation + ET1/ET3 Procedure**
  - ACAS Early Conciliation（ACAS早期调解）
    - 英国劳动争议中的一种免费、保密、由政府支持的诉前调解程序
    - 如果调解失败：ACAS会出具：Early Conciliation Certificate 申请人随后可以：提交ET1 Claim Form；在表格中填写Certificate Number；进入Employment Tribunal程序。

小红书号: 1160152398